

Điều 8. Quy định đối với khu vực có yêu cầu quản lý đặc thù

1. Hình thái không gian, kiến trúc đô thị

a) Hình thái không gian phát triển theo dạng xương cá với trục chính là tuyến quốc lộ 4C. Tuyến giao thông huyết mạch này là khu vực tập trung phát triển cao độ của thị trấn, tuy nhiên không kéo dài do chỉ đi qua đoạn hẹp ngang của thung lũng chính. Các tuyến đường đô thị góp phần kéo dài sự phát triển sang hai phía Tây Bắc, Đông Nam. Do đó hình thái tổng thể của đô thị có dạng hình thoi, kéo dài theo hướng địa hình của thung lũng trung tâm.

b) Phát triển theo chiều sâu dựa trên nền móng đô thị sẵn có, phát triển mở rộng về phía Bắc, các trung tâm kinh tế, xã hội và du lịch chính tập trung tại khu vực thung lũng – khu phát triển hiện hữu của Tam Sơn, kết nối trực tiếp với các không gian trọng tâm của thị trấn.

c) Các khu vực cây xanh công viên, cây xanh TDTT được bố trí hòa hợp trong thị trấn.

d) Phát triển các khu vực cụ thể như sau:

- Khu vực đô thị hiện hữu : Phát triển tập trung trên trục đường 4C và các đường đô thị chính. Khu vực định hướng xây dựng hạn chế, kiểm soát xây dựng, tập trung cải tạo, chỉnh trang các công trình nhằm tăng mỹ quan đô thị.

- Khu vực phía Tây đô thị (hướng đi xã Tùng Vài, trục đường phía Bắc thị trấn Tam Sơn), bao gồm các khu vực dân cư phát triển mới của thị trấn Tam Sơn. Là khu vực phát triển, xây dựng mới của thị trấn, được định hướng theo hình thái và cấu trúc đô thị truyền thống.

- Khu vực phía Bắc: Khu vực phát triển, xây dựng mới, hình thành khu làng nghề tiểu thủ công nghiệp chế biến những sản phẩm địa phương như ngô, lúa, dệt vải tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương và hình thành thêm điểm du lịch mới cho du khách tới tham quan, trải nghiệm.

2. Các khu vực bảo tồn và khu vực đặc thù

a) Để đảm bảo được tính chất và chức năng “Trung tâm du lịch vui chơi giải trí” đã phê duyệt, thị trấn Tam Sơn cần bảo tồn tuyệt đối các khu vực di sản địa chất có ý nghĩa quan trọng như Núi Đôi Cô Tiên, Núi Cát, Núi Pu Vang, Núi Nà Lù, Núi Cột Cờ và các vùng nằm trong vành đai bảo vệ di sản địa chất nghiêm ngặt theo ranh giới đã xác định của vùng CNĐ Đồng Văn.

b) Thực hiện quản lý theo Luật di sản và quy định quản lý: Khu vực này không xây dựng mới, tập trung cải tạo cảnh quan, tăng mật độ cây xanh. Các khu vực di sản địa chất cần tuân thủ hồ sơ di sản, khoanh vùng bảo vệ nghiêm ngặt. Kiểm soát chặt chẽ các tác động của dân cư và du khách, không để xuất hiện hiện tượng phá hoại cảnh quan và di sản.

3. Quy định về không gian kiến trúc đô thị làm cơ sở cho việc cải tạo, xây dựng các công trình kiến trúc riêng lẻ đảm bảo sự hài hòa với khu vực, giữ gìn và phát huy các đặc trưng về kiến trúc và cảnh quan đô thị

a) Việc mở đường trên cơ sở đường hiện có:

- Quy định về lộ giới, khoảng lùi:

+ Đảm bảo tuân thủ các quy định quản lý về lộ giới, chỉ giới xây dựng và khoảng lùi đảm bảo tuân thủ các quy định quản lý về lộ giới, chỉ giới xây dựng và khoảng lùi theo đồ án Điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh QHC và đồ án Điều chỉnh QHC xây dựng thị trấn Tam Sơn - Trung tâm du lịch vui chơi giải trí thuộc CVĐCTC Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, đến năm 2030 đã được UBND tỉnh Hà Giang phê duyệt tại Quyết định số 1386/QĐ-UBND ngày 10/08/2020 và Quyết định số 679/QĐ-UBND ngày 20/05/2022 và các quy định tại khoản 3 điều 8 Quy chế này.

+ Đối với những tuyến đường hiện có khác chưa có quy hoạch chi tiết 1/500 thì được quản lý theo hiện trạng.

+ Đối với đường ngõ theo hiện trạng đang tồn tại nhiều kiến trúc kiên cố, hoặc chiều sâu nhà, đất quá nhỏ không thể bố trí khoảng lùi được thì chỉ giới xây dựng được trùng với chỉ giới đường đỏ nhưng vẫn phải đảm bảo khoảng cách an toàn về điện theo quy định của Nhà nước, những trường hợp cụ thể thì sẽ được cơ quan quản lý quy hoạch huyện Quản Bạ xem xét, báo cáo cấp thẩm quyền quyết định.

- Quy định về cây xanh:

+ Phải đảm bảo phù hợp với yêu cầu và mục tiêu của quy hoạch đô thị và phát triển đô thị.

+ Đảm bảo diện tích, mật độ cây xanh sử dụng công cộng đô thị và trong các công trình.

+ Phải đảm bảo các quy chuẩn kỹ thuật và khoảng cách cây trồng, chiều cao, đường kính cây.

+ Việc lựa chọn các hình thức bố trí cây, loại cây trồng trên đường phố phải phù hợp với từng loại đường phố, đặc thù của đô thị.

+ Trồng cây xanh không che khuất biển báo hiệu đường bộ và đèn tín hiệu giao thông.

+ Tại các đảo giao thông việc bố trí các loại cây xanh phải tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn giao thông.

- Quy định về chiếu sáng:

+ Việc xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo các công trình giao thông phải được xây dựng đồng bộ với các công trình chiếu sáng đô thị.

+ Việc chiếu sáng đường, đường phố, hè phố, nút giao thông, bến, bãi đỗ xe, điểm đỗ xe buýt công cộng trong đô thị phải phù hợp yêu cầu của quy hoạch đô thị hoặc quy hoạch chiếu sáng đô thị, có tính thẩm mỹ, phù hợp với không gian kiến trúc và cảnh quan môi trường xung quanh.

+ Việc chiếu sáng tại các ngõ phải phù hợp với điều kiện thực tế; góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, văn minh tại khu vực dân cư.

- Quy định về thoát nước mặt:

+ Hệ thống thoát nước được xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo phải đồng bộ với hệ thống thoát nước hiện hữu của đô thị.

+ Đảm bảo cốt cao độ nền đường phù hợp, không gây ảnh hưởng đến các công trình hiện hữu dọc theo tuyến đường mở rộng.

+ Tuân thủ các quy định về cao độ nền xây dựng khi tiến hành xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp các công trình.

+ Quản lý cao độ mực nước các hồ điều hòa, kênh mương thoát nước nhằm đảm bảo tối đa khả năng tiêu thoát, điều hòa nước mưa, chống ngập úng và bảo vệ môi trường.

+ Thoát nước và xử lý nước thải phải đảm bảo an toàn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành.

b) Quy định xây dựng hai bên đường đối với việc mở đường mới

- Lập quy hoạch xây dựng và quản lý theo quy hoạch được phê duyệt.

- Đảm bảo đúng chức năng sử dụng đất, thể loại công trình theo quy hoạch đã được phê duyệt.

- Khuyến khích các công trình kiến trúc có khoảng lùi so với lộ giới, thiết kế bố trí cây xanh trên công trình.

- Khuyến khích việc kiến trúc trên các trục đường thương mại dịch vụ có thiết kế tạo thuận lợi cho người đi bộ.

- Đảm bảo tuân thủ các quy định quản lý về lộ giới, chỉ giới xây dựng và khoảng lùi theo đồ án Điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh QHC và đồ án Điều chỉnh QHC xây dựng thị trấn Tam Sơn - Trung tâm du lịch vui chơi giải trí thuộc CVĐCTC Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, đến năm 2030 đã được UBND tỉnh Hà Giang phê duyệt tại Quyết định số 1386/QĐ-UBND ngày 10/08/2020 và Quyết định số 679/QĐ-UBND ngày 20/05/2022 và các qui định tại khoản 3 điều 8 Quy chế này.

c) Quy định đối với công trình xây dựng

- Quy định về lô đất xây dựng: Tuân thủ theo quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh Hà Giang (Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND ngày 08/11/2021 của UBND tỉnh quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Hà Giang).

+ Hạn chế chia các lô đất có diện tích và chiều rộng, chiều sâu quá nhỏ, hạn chế các công trình kiến trúc siêu mỏng.

+ Khuyến khích việc nhập các thửa đất nhỏ để có các lô đất lớn hơn hoặc hợp khối các công trình kiến trúc có quy mô nhỏ tại các trục đường, tuyến phố chính đi qua khu vực.

+ Diện tích lô đất xây dựng:

Diện tích lô đất xây dựng tối thiểu là 50m² với bề rộng lô đất không nhỏ hơn 4m.

Lô đất có diện tích nhỏ hơn 25m², chiều rộng mặt tiền < 2,5m, chiều sâu so với chỉ giới xây dựng < 2,5m, cần xây dựng hợp khối với công trình kế cận để đảm bảo mỹ quan trên toàn tuyến phố.

+ Đối với trường hợp giải phóng mặt bằng:

Không được xây dựng công trình đối với những lô đất sau khi trừ khoảng lùi, vi phạm 1 trong 3 yếu tố: diện tích đất còn lại nhỏ hơn 15m², chiều rộng mặt tiền nhỏ hơn 2,5m, chiều sâu nhỏ hơn 5m.

Nếu phần diện tích đất còn lại từ 15m² đến nhỏ hơn 50m², đồng thời đảm bảo chiều rộng mặt tiền ≥ 3 m và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng ≥ 5 m thì được phép xây dựng không quá 3 tầng (đối với trường hợp đơn lẻ).

- Quy định cốt nền, chiều cao công trình

+ Cốt san nền của lô đất xây dựng phải phù hợp với cao độ nền xây dựng theo Điều chỉnh QHC xây dựng thị trấn Tam Sơn - Trung tâm du lịch vui chơi giải trí thuộc CVĐCTC Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, đến năm 2030. Với khu vực có độ dốc $i < 10\%$, san gạt cục bộ tạo độ dốc nền thuận lợi cho thoát nước mưa về chỗ đặt cống thu gom nước mưa. Khu vực có $i \geq 10\%$ xây dựng giạt cấp theo thềm địa hình, giữa các thềm hoặc là tường chắn hoặc là mái taluy được gia cố để tránh sạt lở.

+ Khu vực cư dân hiện trạng đã xây dựng bám quốc lộ 4C giữ nguyên cao độ hiện trạng. Khi xây dựng các công trình mới xen cây vào khu vực có mật độ xây dựng cao, phải đảm bảo không gây ảnh hưởng tới khu cũ (cao độ nền phải phù hợp xung quanh, không đổ nước vào các công trình liền kề).

+ Đối với các dự án đã được duyệt trong ranh giới nghiên cứu vẫn tôn trọng và giữ nguyên như được duyệt.

+ Các công trình xây mới quy mô nhỏ: Nhà liền kề, biệt thự cần hết sức hạn chế san gạt nền. Lựa chọn những mẫu nhà phù hợp với địa hình như nhà có tầng hầm, nhà giạt cốt.

+ Cho phép san gạt tạo địa hình bằng phẳng kiểu thềm bậc để xây dựng đối với các công trình lớn như: Trường học, công trình công cộng. Hệ thống taluy tường chắn đáp ứng các quy chuẩn hiện hành.

+ Đối với các công trình xây dựng xen cây, phải đảm bảo phù hợp với các công trình đã xây dựng ổn định, không ảnh hưởng tới công tác thoát nước và mỹ quan đô thị. Phải đảm bảo tiêu thoát nước mưa, nước thải bằng hệ thống thoát nước riêng từ nhà đổ vào hệ thống thoát nước đô thị.

+ Tùy theo vị trí, chiều cao trung bình hiện trạng của từng khu, từng dãy phố cơ quan cấp phép quy định cụ thể, trên nguyên tắc chiều cao từng tầng, tổng chiều cao nhà phải phù hợp với kiến trúc mặt đứng từng khu, từng dãy phố hiện trạng.

d) Tổ chức thiết kế đô thị, cải tạo chỉnh trang đô thị thị trấn Tam Sơn:

- Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đối với từng khu vực và thiết kế đô thị các khu chức năng, tuyến đường các khu vực cần chỉnh trang, cải tạo để làm cơ sở pháp lý cho việc quản lý và thực hiện chỉnh trang, cải tạo đô thị.

- Xác định các yếu tố đặc trưng của đô thị để thực hiện công tác thiết kế đô thị đạt hiệu quả cao và đảm bảo sự hài hòa về không gian đô thị và thẩm mỹ các công trình kiến trúc.

- Các quy hoạch chi tiết phải có đồ án thiết kế đô thị thích hợp.

- Các khu vực đặc biệt, có giá trị hoặc cần bảo tồn cần phải có đồ án thiết kế đô thị riêng cho từng khu vực.

- Tuân thủ các quy định về thiết kế đô thị theo thông tư 06/2013/TT-BXD hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị.

- Quy hoạch cải tạo, chỉnh trang các khu vực đô thị hiện hữu cần bảo đảm các chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc.

- Phù hợp với điều kiện hiện trạng cũng như quy hoạch xây dựng của các khu vực lân cận và các khu vực có liên quan về: mật độ và tầng cao xây dựng, cảnh quan đô thị, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xã hội và các chức năng sử dụng đất khác.

- Phù hợp với giá trị lịch sử, giá trị kiến trúc và chất lượng của các công trình hiện có.

Điều 9. Quy định kiến trúc các loại hình công trình

1. Đối với công trình sử dụng cho mục đích dân dụng (công trình dân dụng), gồm: Công trình giáo dục, đào tạo, nghiên cứu: Nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường có nhiều cấp học; trường dạy nghề; Công trình y tế: Bệnh viện, phòng khám (đa khoa hoặc chuyên khoa), trạm y tế; Công trình thể thao: Sân vận động, nhà thi đấu; sân tập luyện, bể bơi; Công trình văn hóa: Trung tâm hội nghị, nhà văn hóa, câu lạc bộ, thư viện, bảo tàng; Công trình thương mại: Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, cửa hàng; Công trình dịch vụ: Khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ, bưu điện, bưu cục; Công trình trụ sở, văn phòng làm việc: Trụ sở, văn phòng làm việc của cơ quan nhà nước và tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

- Quy định chung:

+ Việc xem xét quy mô công trình phải thực hiện dựa trên các tiêu chí bảo đảm về mật độ xây dựng, chiều cao, hình khối kiến trúc công trình theo công năng và an toàn khi sử dụng và điều kiện thực tế tại khu vực.

+ Các công trình có liên quan đến yếu tố chuyên ngành như y tế, văn hóa, giáo dục, thể thao phải được cơ quan quản lý nhà nước về chuyên ngành có ý

kiến, báo cáo UBND tỉnh thống nhất chủ trương trước khi thực hiện các bước tiếp theo.

+ Bảo đảm các quy định về an toàn chịu lực, an toàn về phòng cháy chữa cháy, môi trường (riêng biệt cho từng nhóm kiến trúc công trình), giao thông, hạ tầng kỹ thuật đô thị theo quy định hiện hành.

+ Tất cả các công trình công cộng phải có mặt bằng bố trí nơi đỗ, đậu xe hoặc bố trí tầng hầm, bán hầm.

+ Công trình phải bảo đảm vệ sinh môi trường, nước thải sinh hoạt, sản xuất không được thải trực tiếp ra đường mà phải được thu gom, xử lý theo quy định trước khi thải vào hệ thống thoát nước của thị trấn. Công trình phải bảo đảm không gây tiếng ồn, khói, bụi và khí thải ảnh hưởng cho dân cư xung quanh (miệng ống xả khói, ống thông hơi không được hướng ra đường phố, nhà xung quanh và lắp đặt tại vị trí tầng cao nhất của công trình, bảo đảm thẩm mỹ). Khi lắp đặt các thiết bị điều hòa, thông gió, phải nằm bên trong ranh giới đất hợp pháp của thửa đất, có giải pháp thiết kế vị trí lắp đặt, che chắn tránh ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và tránh việc xả khí nóng làm ảnh hưởng đến các công trình kế cận.

+ Công trình phải bảo đảm chống được tác động của thiên tai như: Mưa, lốc, sét, sạt lở. Các thành phần có thể sử dụng như: Móng làm bằng bê tông cốt thép, gạch/đá; cột, tường làm bằng bê tông cốt thép, gạch/đá, sắt/thép/gỗ bền chắc; sàn làm bằng bê tông cốt thép/gỗ bền chắc; mái làm bằng bê tông cốt thép hoặc vật liệu có chất lượng tốt, đảm bảo khả năng phòng, tránh bão; khuyến khích sự sáng tạo trong xây dựng công trình, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, phù hợp với các nguyên vật liệu của địa phương đã được xây dựng đảm bảo an toàn.

- Quy định về hình thức kiến trúc:

+ Các công trình công cộng phải có hình thức kiến trúc phù hợp với chức năng cụ thể, cần ưu tiên giải pháp hợp khối trong bố cục tổng thể hình thành các khối chức năng tập trung.

+ Các công trình dịch vụ có quy mô lớn có thể bố trí đứng độc lập để tạo nét kiến trúc hiện đại cho các trục phố như Buu điện, ngân hàng.

+ Tại các khu vực giao lộ lớn cần ưu tiên bố trí các công trình có quy mô lớn và chiều cao tạo điểm nhấn cho đô thị như các siêu thị, trung tâm hành chính văn phòng, nhà hàng, khách sạn.

+ Trung tâm các khu ở lấy trung tâm thương mại và dịch vụ làm hạt nhân. Các công trình trung tâm khu ở bố trí thấp tầng từ 2 -3 tầng, là tâm điểm bố cục không gian cho các công trình nhà ở và dịch vụ xung quanh.

+ Tăng sự sinh động, thú vị cho hình ảnh đường phố với các hình khối, mái đón đặc biệt của các công trình. Bố trí khoảng lùi lớn, tổ chức nhiều không gian mở, cây xanh, mặt nước, bề mặt trang trí sinh động.

+ Riêng các công trình điểm nhấn trong khu vực có thể có kiến trúc độc đáo, tầng cao vượt trội, sử dụng màu sắc nổi bật, tuy nhiên không sử dụng màu sắc phản cảm, ảnh hưởng đến cảnh quan chung toàn khu và phải đảm bảo tính hài hoà với bối cảnh chung của toàn đô thị.

+ Trên các đường trục chính và đường phố chính của thị trấn, các công trình xây dựng mới phải đảm bảo hình khối kiến trúc đẹp, màu sắc vật liệu hoàn thiện bên ngoài trang nhã, hài hoà chung cảnh quan khu vực gắn kết với các công trình khác tạo thành tổ hợp kiến trúc đô thị, có mối liên hệ chặt chẽ, đồng bộ về công năng kỹ thuật giữa các hạng mục công trình đảm bảo phù hợp quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy hoạch xây dựng, thể hiện phong cách kiến trúc hiện đại mang bản sắc riêng, phù hợp truyền thống văn hoá dân tộc của địa phương.

+ Không được chiếm dụng trái phép không gian đô thị nhằm mục đích tăng diện tích sử dụng công trình, mặt ngoài mái công trình không được sử dụng màu sắc gây phản cảm, gắn vẽ các biểu tượng, hình tượng kỳ dị trên mái nhà, mặt tiền nhà ảnh hưởng mỹ quan đô thị.

+ Phải phù hợp với định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam, quy hoạch đô thị, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, thích ứng với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai.

- Cổng, hàng rào:

Khuyến khích không xây tường rào, cổng ra vào. Các công trình phải đảm bảo hình khối kiến trúc đẹp, thanh gọn, khang trang, màu sắc hài hoà với công trình chính và cảnh quan khu vực, thể hiện tính trang trọng, công năng sử dụng của công trình chính; hàng rào (nếu có) xây dựng phải thoáng, đẹp, chiều cao tối đa 2,6 m. Cổng - hàng rào không được xây dựng vượt quá chỉ giới đường đỏ. Các khu vực xây dựng nhà theo kiến trúc của dân tộc (kiến trúc nhà Mông, nhà Lô Lô), khuyến khích làm tường rào theo hình thức xếp đá, vừa tạo nét đặc trưng riêng cảnh quan khu vực cao nguyên đá, vừa phù hợp với kiến trúc nhà ở đồng bào dân tộc địa phương.

a) Quy định đối với khu trung tâm hành chính – chính trị:

Các trung tâm hành chính – chính trị gồm các công trình: Trụ sở, văn phòng làm việc của cơ quan nhà nước và tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

- Quy định chung:

+ Các khu cơ quan hành chính chính trị phải có kiến trúc trang nghiêm, tạo thành quần thể kiến trúc bề thế, tiêu biểu cho đô thị.

+ Khuyến khích các công trình có kiến trúc hiện đại, đồng thời kế thừa các giá trị văn hóa truyền thống, phù hợp với không gian, cảnh quan đô thị thị trấn Tam Sơn.

+ Tuân thủ tiêu chuẩn quốc gia đối với công trình hành chính: TCVN 4601:2012 - Công sở cơ quan hành chính nhà nước.

- Các chỉ tiêu cụ thể:

+ Vị trí: Trung tâm thị trấn Tam Sơn.

+ Quy mô: Khoảng 6,2 ha.

+ Tầng cao và mật độ xây dựng: Từ 3 đến 4 tầng, đảm bảo mật độ xây dựng từ 30 - 40%.

+ Khoảng lùi của công trình so với lộ giới đường và các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc khác theo quy hoạch chi tiết 1/500 được duyệt, các quy định tại khoản 3 điều 8, Phụ lục 3 của Quy chế này và các quy định QCVN 01:2021 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng.

- Khoảng lùi biên:

+ Tuân thủ các nguyên tắc chung quy định quản lý đối với công trình kiến trúc.

+ Đối với lô đất có chiều ngang mặt tiền dưới 10m: Được phép xây dựng hết chiều ngang mặt tiền thửa đất.

- Độ cao nền xây dựng: Cao độ hoàn thiện nền tầng trệt của các công trình hành chính, công trình công cộng dịch vụ đô thị cho phép chênh cao 0,2m đến 0,75m so với cao độ hoàn thiện vỉa hè, cụ thể:

+ Đối với công trình quy định xây dựng sát chỉ giới đường đỏ, cao độ hoàn thiện nền tầng trệt công trình chênh cao so với vỉa hè là $\leq 0,2\text{m}$ (nếu không có tầng hầm) và $\leq 1,2\text{m}$ (nếu có tầng hầm).

+ Đối với công trình quy định xây dựng có khoảng lùi, cao độ hoàn thiện nền tầng trệt công trình chênh cao so với vỉa hè là $\leq 0,5\text{m}$ (nếu không có tầng hầm) và $\leq 2\text{m}$ (nếu có tầng hầm).

+ Đối với công trình phải tuân thủ khoảng lùi xây dựng, cao độ san nền sân, đường nội bộ khi hoàn thiện phải phù hợp với cao độ vỉa hè và cao độ hoàn thiện nền tầng trệt công trình chênh cao không quá 0,75m.

b) Quy định đối với trung tâm thương mại:

Các trung tâm dịch vụ thương mại kết nối vuông góc với khu hành chính, bắt đầu từ công viên trung tâm, qua ngã giao giữa QL4C và đường chính đô thị. Trục đường chính đô thị xây dựng các công trình kinh doanh, dịch vụ và bao gồm cả nhà ở kết hợp buôn bán thương mại. Trên tuyến đường mới từ ngã tư kho bạc cắt đường đi Thanh Vân quy hoạch khu ẩm thực.

- Quy định chung:

+ Các trung tâm thương mại, dịch vụ phải bảo đảm tính chất là các khu đa chức năng gồm: chợ, trung tâm thương mại, khu dân cư gắn với các hoạt động dịch vụ, thương mại và văn phòng.

+ Khuyến khích hình thức kiến trúc tổ hợp dịch vụ, du lịch - thương mại-tài chính, kết hợp phát triển hài hòa giữa kiến trúc nhà cao tầng với nhà thấp tầng.

+ Tuân thủ tiêu chuẩn quốc gia đối với công trình thương mại: TCVN 9211:2012- Chợ - Yêu cầu thiết kế

- Các chỉ tiêu cụ thể:

+ Mật độ xây dựng: 40-50%.

+ Tầng cao tối đa của công trình: Tầng cao tối đa 4 tầng.

+ Khoảng lùi của công trình so với lộ giới đường và các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc khác theo quy hoạch chi tiết 1/500 được duyệt, các quy định tại khoản 3 điều 8, Phụ lục 3 của Quy chế này và các quy định tại Quy chuẩn xây dựng Việt nam: QCVN 01:2021 Quy hoạch xây dựng.

- Khoảng lùi biên:

+ Tuân thủ các nguyên tắc chung quy định quản lý đối với công trình kiến trúc.

+ Đối với lô đất có chiều ngang mặt tiền dưới 10m: được phép xây dựng hết chiều ngang mặt tiền thửa đất.

- Độ cao nền xây dựng: Cao độ hoàn thiện nền tầng trệt của các công trình hành chính, công trình công cộng dịch vụ đô thị cho phép chênh cao 0,2m đến 0,75m so với cao độ hoàn thiện vỉa hè, cụ thể:

+ Đối với công trình quy định xây dựng sát chỉ giới đường đỏ, cao độ hoàn thiện nền tầng trệt công trình chênh cao so với vỉa hè là $\leq 0,2m$ (nếu không có tầng hầm) và $\leq 1,2m$ (nếu có tầng hầm).

+ Đối với công trình quy định xây dựng có khoảng lùi, cao độ hoàn thiện nền tầng trệt công trình chênh cao so với vỉa hè là $\leq 0,5m$ (nếu không có tầng hầm) và $\leq 2m$ (nếu có tầng hầm).

+ Đối với công trình phải tuân thủ khoảng lùi xây dựng, cao độ san nền sân, đường nội bộ khi hoàn thiện phải phù hợp với cao độ vỉa hè và cao độ hoàn thiện nền tầng trệt công trình chênh cao không quá 0,75m.

c) Quy định đối với trung tâm văn hóa, TDTT:

Các trung tâm văn hóa, TDTT đô thị: Được tiếp tục đầu tư xây dựng các công trình văn hoá - TDTT đồng bộ, hoàn chỉnh theo tiêu chí khu liên hợp văn hoá thể thao cấp huyện bao gồm: Sân vận động, nhà luyện tập thi đấu thể thao, bể bơi sân thể dục cơ bản trên cơ sở quỹ đất hiện có.

- Quy định chung

+ Các trung tâm văn hóa, TDTT phải đảm bảo tính chất là các khu vực tổ chức, cung ứng dịch vụ công, đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhau cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của người dân trên địa bàn.

+ Hình thức kiến trúc cần kết hợp giữa yếu tố hiện đại và địa phương. Công trình thể dục thể thao cần có hình khối kiến trúc mạnh, thể hiện được công năng sử dụng, hài hòa với cảnh quan và công trình xung quanh.

+ Diện tích quảng trường phía trước công trình phải lớn, đảm bảo cho hoạt động đông người và tạo không gian cho công trình, tổ chức vườn hoa, cây xanh, đài phun nước tạo cảnh quan quanh công trình.

+ Tuân thủ tiêu chuẩn quốc gia đối với công trình văn hóa: TCVN 9365:2012- Nhà văn hóa thể thao, công trình TDTT: TCVN 4205:2012-Sân thể thao, TCVN 4260:2012-Bể bơi, TCVN 4529:2012-Nhà thể thao.

- Các chỉ tiêu cụ thể:

+ Tầng cao tối đa của công trình: TDTT: 1 tầng; Văn hóa: 2 tầng.

+ Khoảng lùi của công trình so với lộ giới đường và các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc khác theo quy hoạch chi tiết 1/500 được duyệt, các quy định tại khoản 3 điều 8, Phụ lục 3 của Quy chế này và các quy định tại Quy chuẩn xây dựng Việt nam: QCVN 01:2021 Quy hoạch xây dựng.

- Khoảng lùi biên:

+ Tuân thủ các nguyên tắc chung quy định quản lý đối với công trình kiến trúc.

+ Đối với lô đất có chiều ngang mặt tiền dưới 10m: được phép xây dựng hết chiều ngang mặt tiền thửa đất.

- Độ cao nền xây dựng: Cao độ hoàn thiện nền tầng trệt của các công trình hành chính, công trình công cộng dịch vụ đô thị cho phép chênh cao 0,2m đến 0,75m so với cao độ hoàn thiện vỉa hè, cụ thể:

+ Đối với công trình quy định xây dựng sát chỉ giới đường đỏ, cao độ hoàn thiện nền tầng trệt công trình chênh cao so với vỉa hè là $\leq 0,2\text{m}$ (nếu không có tầng hầm) và $\leq 1,2\text{m}$ (nếu có tầng hầm).

+ Đối với công trình quy định xây dựng có khoảng lùi, cao độ hoàn thiện nền tầng trệt công trình chênh cao so với vỉa hè là $\leq 0,5\text{m}$ (nếu không có tầng hầm) và $\leq 2\text{m}$ (nếu có tầng hầm).

+ Đối với công trình phải tuân thủ khoảng lùi xây dựng, cao độ san nền sân, đường nội bộ khi hoàn thiện phải phù hợp với cao độ vỉa hè và cao độ hoàn thiện nền tầng trệt công trình chênh cao không quá 0,75m.

d) Quy định với trung tâm giáo dục – đào tạo:

Các trung tâm giáo dục – đào tạo: Được nâng cấp, cải tạo khu trường học cấp 2, cấp 3, trung tâm giáo dục thường xuyên. Các khu vực khác giữ nguyên hiện trạng, nâng cấp khi có nhu cầu.

- Quy định chung:

+ Các trung tâm giáo dục đào tạo phải đảm bảo tính chất là các cơ sở đào tạo các cấp học phổ thông, dạy nghề đáp ứng nhu cầu của dân cư đô thị.

+ Hình thức kiến trúc cần kết hợp giữa yếu tố hiện đại và địa phương. Công trình giáo dục – đào tạo cần có hình khối kiến trúc đơn giản, nhẹ nhàng thể hiện được công năng.

+ Tuân thủ tiêu chuẩn quốc gia đối với công trình giáo dục: TCVN 8794:2011- Trường trung học, TCVN 8793:2011-Trường tiểu học, TCVN 3907:2011-Trường mầm non.

- Các chỉ tiêu cụ thể:

+ Mật độ xây dựng tối đa: 40%.

+ Tầng cao tối đa của công trình: 4 tầng.

+ Khoảng lùi của công trình so với lộ giới đường và các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc khác theo quy hoạch chi tiết 1/500 được duyệt, các quy định tại khoản 3 điều 8, Phụ lục 3 của Quy chế này và các quy định tại Quy chuẩn xây dựng Việt nam: QCVN 01:2021 Quy hoạch xây dựng.

- Khoảng lùi biên:

+ Tuân thủ các nguyên tắc chung quy định quản lý đối với công trình kiến trúc.

+ Đối với lô đất có chiều ngang mặt tiền dưới 10m: được phép xây dựng hết chiều ngang mặt tiền thửa đất.

- Độ cao nền xây dựng: Cao độ hoàn thiện nền tầng trệt của các công trình hành chính, công trình công cộng dịch vụ đô thị cho phép chênh cao 0,2m đến 0,75m so với cao độ hoàn thiện vỉa hè, cụ thể:

+ Đối với công trình quy định xây dựng sát chỉ giới đường đỏ, cao độ hoàn thiện nền tầng trệt công trình chênh cao so với vỉa hè là $\leq 0,2m$ (nếu không có tầng hầm) và $\leq 1,2m$ (nếu có tầng hầm).

- Đối với công trình quy định xây dựng có khoảng lùi, cao độ hoàn thiện nền tầng trệt công trình chênh cao so với vỉa hè là $\leq 0,5m$ (nếu không có tầng hầm) và $\leq 2m$ (nếu có tầng hầm).

- Đối với công trình phải tuân thủ khoảng lùi xây dựng, cao độ san nền sân, đường nội bộ khi hoàn thiện phải phù hợp với cao độ vỉa hè và cao độ hoàn thiện nền tầng trệt công trình chênh cao không quá 0,75m.

đ) Quy định đối với trung tâm y tế:

Các trung tâm y tế hiện trạng được giữ nguyên, đồng thời cải tạo, nâng cấp chất lượng.

- Quy định chung:

+ Các trung tâm y tế phải đảm bảo tính chất là các cơ sở điều trị, chăm sóc sức khỏe đáp ứng nhu cầu của dân cư đô thị.

+ Hình thức kiến trúc cần kết hợp giữa yếu tố hiện đại và địa phương. Công trình y tế cần có hình khối kiến trúc đơn giản, bảo đảm các yêu cầu phân khu chức năng chuyên ngành.

+ Tuân thủ tiêu chuẩn quốc gia đối với công trình y tế: TCVN 4470:2012 - Bệnh viện đa khoa, TCVN 9212:2012 - Bệnh viện đa khoa khu vực, TCVN

9213:2012 - Bệnh viện quận huyện, TCVN 9214:2012 - Phòng khám đa khoa khu vực.

- Các chỉ tiêu cụ thể:

+ Mật độ xây dựng tối đa: 40%.

+ Tầng cao tối đa của công trình: 4 tầng.

+ Khoảng lùi của công trình so với lộ giới đường và các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc khác theo quy hoạch chi tiết 1/500 được duyệt, các quy định tại khoản 3 điều 8, Phụ lục 3 của Quy chế này và các quy định tại Quy chuẩn xây dựng Việt nam: QCVN 01:2021 Quy hoạch xây dựng.

- Khoảng lùi biên:

+ Tuân thủ các nguyên tắc chung quy định quản lý đối với công trình kiến trúc.

+ Đối với lô đất có chiều ngang mặt tiền dưới 10m: được phép xây dựng hết chiều ngang mặt tiền thửa đất.

- Độ cao nền xây dựng: Cao độ hoàn thiện nền tầng trệt của các công trình hành chính, công trình công cộng dịch vụ đô thị cho phép chênh cao 0,2m đến 0,75m so với cao độ hoàn thiện vỉa hè, cụ thể:

+ Đối với công trình quy định xây dựng sát chỉ giới đường đỏ, cao độ hoàn thiện nền tầng trệt công trình chênh cao so với vỉa hè là $\leq 0,2\text{m}$ (nếu không có tầng hầm) và $\leq 1,2\text{m}$ (nếu có tầng hầm).

+ Đối với công trình quy định xây dựng có khoảng lùi, cao độ hoàn thiện nền tầng trệt công trình chênh cao so với vỉa hè là $\leq 0,5\text{m}$ (nếu không có tầng hầm) và $\leq 2\text{m}$ (nếu có tầng hầm).

+ Đối với công trình phải tuân thủ khoảng lùi xây dựng, cao độ san nền sân, đường nội bộ khi hoàn thiện phải phù hợp với cao độ vỉa hè và cao độ hoàn thiện nền tầng trệt công trình chênh cao không quá 0,75m.

e) Đối với các công trình tại vị trí điểm nhấn:

- Kiến trúc công trình cần có sự đồng bộ và hài hoà về mặt kiến trúc, thẩm mỹ công trình, màu sắc công trình, khoảng lùi công trình... nhằm tạo điểm nhấn khu vực cho Thị trấn Tam Sơn.

- Không gian ngoài công trình phải kết nối với không gian công cộng thị trấn như quảng trường, đường phố, tuyến cảnh quan đô thị tùy theo vị trí công trình.

- Có đủ các tiện ích đô thị và điều kiện hạ tầng kỹ thuật theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành đáp ứng nhu cầu hoạt động công cộng của dân cư phù hợp với tính chất của công trình.

- Các chỉ tiêu quản lý quy hoạch, kiến trúc như: mật độ xây dựng; tầng cao, chiều cao công trình; chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, khoảng lùi, đối với công trình điểm nhấn theo quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết 1/500 được duyệt; qui định của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng (QCVN 01: 2021/BXD) và Tiêu chuẩn thiết kế công trình TCXDVN.

g) Đối với công trình cải tạo:

- Đối với công trình công cộng khi sửa chữa, cải tạo phải tuân thủ quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 được duyệt, công trình có hình thức kiến trúc đẹp, thể hiện bản sắc riêng, phù hợp truyền thống văn hoá địa phương, công năng sử dụng hợp lý tận dụng tối đa các điều kiện về thông gió, chiếu sáng tự nhiên, tiết kiệm năng lượng đảm bảo sử dụng an toàn, bền vững, an toàn phòng cháy chữa cháy.

- Trong khuôn viên các công trình công cộng đang được sử dụng ổn định, các cơ quan đơn vị được giao quản lý sử dụng có trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn, thực hiện chế độ bảo dưỡng, bảo trì công trình kiến trúc, vườn hoa cây xanh theo qui định, việc xây dựng thêm các công trình (tạm – kiên cố) trong không gian sân trống, vườn hoa, phải được sự thống nhất của các cơ quan có thẩm quyền, không được tự ý coi nói chồng lấn (kể cả bằng vật liệu tạm, nhẹ...) trên công trình kiến trúc hiện hữu làm ảnh hưởng đến kết cấu và hình thức kiến trúc công trình.

2. Quy định đối với công trình nhà ở

a) Các khu ở hiện hữu:

- Các khu ở hiện trạng mật độ cao:

+ Vị trí: Phân bố ở trung tâm đô thị khu vực hiện hữu phát triển bám theo các trục giao thông chính và Quốc lộ 4C.

+ Quy mô: 46ha.

- Các khu ở hiện trạng mật độ thấp:

+ Vị trí: Phân bố chủ yếu khu vực phía Tây đô thị.

+ Quy mô: 22ha.

b) Các khu ở mới và hỗn hợp:

- Các khu ở hỗn hợp:

+ Vị trí: Thuộc hai bên tuyến đường âm thực

+ Quy mô: khoảng 1,6ha.

- Các khu ở mới:

+ Quy mô: Khoảng 5,5ha.

c) Quy định chung:

- Xây dựng nhà ở phải tuân thủ theo quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt và Giấy phép xây dựng nhà ở của cấp có thẩm quyền cấp. Không được đưa các chi tiết công trình lấn chiếm không gian, đất đai các công trình kế cận kể cả phần ngầm.

- Nhà ở phải có các giải pháp kỹ thuật về kiến trúc, kết cấu, hệ thống mái, đấu nối điện, cấp thoát nước trong nhà và bảo đảm cho việc phòng, chống thiên tai, phù hợp với khí hậu, thời tiết của thị trấn Tam Sơn.

- Hình thức kiến trúc đơn giản và có tính hiện đại, giàu bản sắc dân tộc và bảo đảm tính đồng nhất giữa các công trình. Không được sử dụng nhiều chi tiết kiến trúc lai tạp, không bảo đảm mỹ quan kiến trúc của công trình và làm ảnh hưởng đến các công trình xung quanh. Khuyến khích sử dụng màu sáng, màu sắc hài hòa phù hợp với cảnh quan tại khu vực. Sử dụng vật liệu xây dựng truyền thống và phổ biến của địa phương như đá, gỗ tạo màu sắc và kiểu dáng hài hòa với thiên nhiên và tạo đặc trưng cho khu vực.

- Phải có biện pháp che chắn hoặc thiết kế bảo đảm mỹ quan các thiết bị lắp đặt kèm theo như máy điều hòa, bồn nước mái, các thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời; sân phơi quần áo không được bố trí ra các mặt ngoài công trình.

- Không được xây dựng các kiến trúc bằng vật liệu tạm (tranh, tre, nứa, lá), trừ trường hợp có yêu cầu đặc biệt về kiến trúc thì phải được phép của UBND huyện Quản Bạ.

- Nhà ở phải xây dựng khu vệ sinh tự hoại, nước thải khu vệ sinh phải được xử lý qua bể tự hoại bảo đảm tiêu chuẩn môi trường trước khi đổ vào hệ thống thoát nước chung đô thị; không thải nước bẩn chưa xử lý hoặc đổ đất, cát vào hệ thống thoát nước chung đô thị; phải liên hệ với cơ quan chức năng để xin đổ phế thải đúng nơi quy định; nước mưa và các loại nước thải không được đổ trực tiếp lên mặt vỉa hè, đường phố, phải có hệ thống thu và thoát từ nhà chảy vào cống sau nhà hoặc cống ngầm vào hệ thống thoát nước chung đô thị.

- Hàng rào phải xây dựng thoáng, khuyến khích xây dựng hồ nước nhân tạo và trồng cây xanh trong khuôn viên đất, góp phần xanh hóa cho khu vực; các tranh, tượng phải được bố trí và thiết kế bảo đảm mỹ quan và phải được các cơ quan chức năng cấp giấy phép theo quy định.

d) Quy định đối với nhà ở liền kề, nhà phố liền kề: Ngoài các công trình nhà ở liền kề thuộc các khu đô thị mới phải tuân thủ theo các quy hoạch chi tiết được duyệt, quy chế quản lý đối với các loại hình nhà ở liền kề tại các khu vực đô thị chưa có quy hoạch chi tiết được quy định như sau:

- Quy định về mật độ xây dựng:

+ Khu vực đô thị hiện hữu: Mật độ xây dựng tối đa 100% diện tích thửa đất. Đối với các khu vực đã có quy hoạch chi tiết thì mật độ xây dựng quản lý theo quy hoạch chi tiết được duyệt

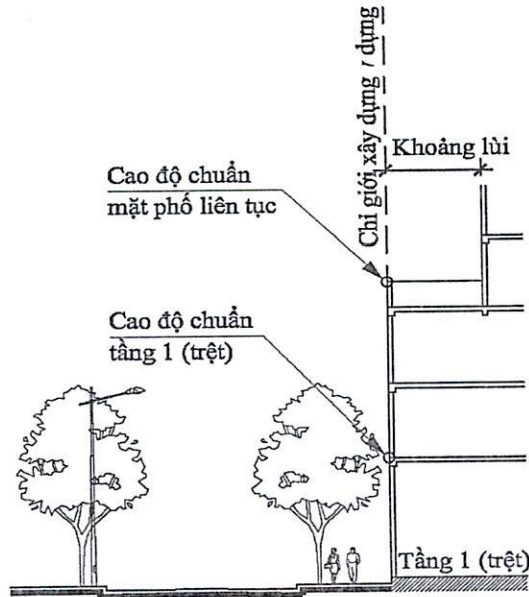
+ Khu vực đô thị mới: Mật độ xây dựng áp dụng theo quy hoạch chi tiết 1/500 được duyệt, các quy định tại khoản 3 điều 8 của Quy chế này và các quy định tại Quy chuẩn xây dựng Việt nam: QCVN 01:2021 Quy hoạch xây dựng.

- Tầng cao: Áp dụng theo góc giới hạn khoảng 45° tính từ ranh lộ giới phía bên kia.

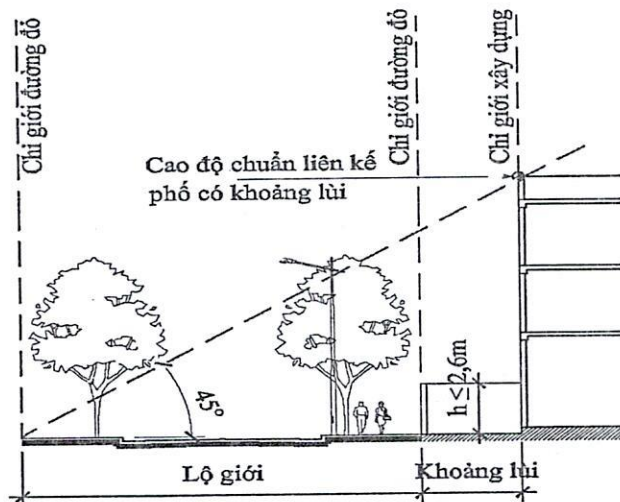
+ Trong mọi trường hợp nhà ở liền kề không được thấp hơn 1 tầng và cao hơn 5 tầng, phải đảm bảo không vượt quá 04 lần chiều rộng hoặc chiều sâu (chọn cạnh ngắn hơn). Trong các ngõ có chiều rộng nhỏ hơn 6m, nhà ở liền kề

không được xây cao quá 3 tầng và phải đảm bảo không vượt quá 04 lần chiều rộng hoặc chiều sâu (chọn cạnh ngắn hơn)

+ Đối với các công trình nhà ở tiếp giáp các tuyến đường đô thị thì chiều cao nhà không lớn hơn 4 lần chiều rộng nhà và tổng chiều cao không vượt quá 21m; đối với trong ngõ tổng chiều cao không vượt quá 16m. Tùy thuộc vào vị trí, kích thước của từng lô đất, chiều cao của nhà ở liền kề có thể được thiết kế theo quy định sau:



Hình 7. Minh họa chiều cao nhà mặt phố liên tục



Hình 8. Minh họa cao độ chuẩn nhà liền kề phố có khoảng lùi

+ Lô đất có diện tích 30m^2 đến nhỏ hơn 50m^2 , chiều rộng mặt tiền lớn hơn 3m, chiều sâu so với chỉ giới xây dựng lớn hơn 5m thì được phép xây dựng không quá 4 tầng + 1 tum thang (tổng chiều cao nhà không lớn hơn 16 m);

+ Lô đất có diện tích từ 50m^2 trở lên, chiều rộng mặt tiền lớn hơn 3m, chiều sâu so với chỉ giới xây dựng lớn hơn 5m thì được phép xây dựng không quá 5 tầng + tum thang (tổng chiều cao nhà không lớn hơn 21m);

+ Trong một dãy nhà liền kề nếu cho phép có độ cao khác nhau thì chỉ được phép xây cao hơn tối đa 2 tầng so với tầng cao trung bình của cả dãy. Độ cao tầng 1 (tầng trệt) phải đồng nhất.

+ Đối với nhà liền kề có sân vườn, chiều cao không lớn hơn 3 lần chiều rộng của ngôi nhà hoặc theo không chế chung của quy hoạch chi tiết.

+ Chiều cao của tầng 1 (tầng trệt) từ 3,9 – 4,4m đến (tính từ mặt vỉa hè đường phố đến mặt sàn tầng 2), đối với nhà có tầng lửng (lửng không tính là tầng) thì chiều cao tầng 1 không lớn hơn 6,2m. Các tầng lầu còn lại (tầng 2,3,4,...) có chiều cao từ 3,3m đến 3,6m (tính từ mặt sàn tầng dưới đến mặt sàn tầng trên).

+ Khuyến khích xây dựng nhà từ 02 tầng trở lên trên các tuyến phố chính, không cấp phép xây dựng đối với nhà tạm trong đô thị.

- Quy định về chỉ giới xây dựng:

+ Khoảng lùi xây dựng phải tuân thủ theo các quy hoạch được duyệt hoặc các quy định của các cấp có thẩm quyền cho tuyến đường cận kề lô đất.

+ Đối với nhà trong ngõ, trường hợp đường ngõ theo hiện trạng đang tồn tại nhiều kiến trúc kiên cố hoặc chiều sâu nhà, đất quá nhỏ không thể bố trí khoảng lùi được thì chỉ giới xây dựng được trùng với lộ giới ngõ nhưng vẫn đảm bảo khoảng cách an toàn về điện theo quy định, những trường hợp cụ thể sẽ được Ủy ban nhân dân huyện Quản Bạ xem xét.

+ Không một bộ phận nào của ngôi nhà kể cả thiết bị đường ống, phần ngầm dưới đất (móng, đường ống) vượt quá chỉ giới đường đỏ và ranh giới lô đất liền kề.

- Cao độ nền xây dựng:

+ Đối với công trình xây dựng sát chỉ giới đường đỏ, cao độ nền công trình chênh cao so với vỉa hè là $\leq 0,3\text{m}$ (nếu không có tầng hầm) và $\leq 1,2\text{m}$ (nếu có tầng hầm). Tại vị trí không có vỉa hè rõ ràng thì cao độ nền nhà phải cao hơn cao độ mặt đường (tại vị trí tìm đường) tối thiểu là 0,3m.

+ Đối với công trình phải tuân thủ khoảng lùi xây dựng tối thiểu 3,0m, cao độ san nền sân, đường nội bộ khi hoàn thiện phải phù hợp với cao độ vỉa hè và cao độ hoàn thiện nền tầng trệt công trình chênh cao không quá 0,75m.

+ Đối với nhà xây dựng sát chỉ giới đường đỏ cho phép xây dựng bậc thềm, vệt đất xe di động vượt quá lộ giới là 0,3m.

- Diện tích lô đất xây dựng:

+ Áp dụng theo quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh Hà Giang (Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND ngày 08/11/2021 của UBND tỉnh quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Hà Giang).

+ Việc phân chia thửa đất ra nhiều thửa khác nhau, nhập thửa nhiều lô thành một thửa, nhằm mục đích chuyển nhượng quyền sử dụng đất, trao đổi hoặc chia lô cần phải tuân thủ quy hoạch và các quy định hiện hành (kích thước lô đất, mật độ xây dựng, khoảng lùi, giao thông, hệ thống kỹ thuật, ...) và chỉ được thực hiện khi có quyết định cho phép điều chỉnh của các cấp có thẩm quyền.

+ Diện tích tối thiểu thửa đất ở tại các khu dân cư, mặt tiền đường quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ thuộc địa bàn là $50m^2$. Các thửa đất ở được phép tách thửa phải có chiều ngang mặt tiền $\geq 4m$. Việc nhập thửa không giới hạn chiều ngang thửa đất sau khi nhập thửa, nhưng hình thức kiến trúc xây dựng trên thửa đất mới phải đảm bảo hài hòa với kiến trúc chung của khu vực.

+ Để được cấp phép xây dựng, một thửa đất ở bắt buộc phải có lối đi từ một đường giao thông công cộng (đường đô thị, ngõ), trực tiếp hoặc qua lối đi chung, lối vào đã được quy hoạch cho một hoặc nhiều thửa gần nhau (những thửa đất không tiếp giáp đường giao thông, lối đi chung hoặc lối vào thì không được xem xét cấp phép xây dựng);

- Đối với trường hợp giải phóng mặt bằng:

+ Đối với những lô đất sau khi trừ khoảng lùi, có diện tích nhỏ hơn $25m^2$, chiều ngang mặt tiền nhỏ hơn $2,5m$ hoặc chiều sâu nhỏ hơn $6m$: đề nghị xem xét cấp phép xây dựng theo hiện trạng.

+ Nếu phần diện tích đất còn lại từ $25m^2$ đến nhỏ hơn $50m^2$, đồng thời đảm bảo chiều rộng mặt tiền $\geq 3m$ và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng $\geq 5m$ thì được phép xây dựng không quá 3 tầng (đối với trường hợp đơn lẻ).

+ Phần nhà được phép nhô quá chỉ giới đường đỏ được qui định tại mục 2 điều 6 Quy chế này.

- Yêu cầu về tầm nhìn:

+ Tại giao lộ giữa các đường ngõ có lộ giới $> 4m$ hoặc giữa ngõ với đường phố phải thực hiện vạt góc theo quy định (bằng 50% so với quy định cho đường phố theo Quy chuẩn Xây dựng). Không vạt góc đối với các ngõ có lộ giới $\leq 4m$ với các đường ngõ khác và công trình xây dựng cải tạo, nâng cấp hoặc xây dựng mới phải bo tròn cạnh ở tầng trệt để giảm mức độ ảnh hưởng đến lưu thông.

+ Việc quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ thực hiện theo Thông tư số 05/2015/TT-BXD ngày 30/10/2015 của Bộ Xây dựng.

- Hàng rào đối với nhà ở liền kề phố:

+ Hàng rào không được phép xây dựng vượt ngoài ranh giới đất kể cả móng và có chiều cao tối đa $2,6m$, phần xây dựng đặc không cao hơn $0,6m$.

+ Khi mặt tiền nhà cách chỉ giới đường đỏ, ranh giới với ngõ $> 2,4m$, chỉ được phép xây dựng hàng rào thoáng hoặc hàng rào cây bụi. Trường hợp mặt tiền nhà cách chỉ giới đường đỏ, ranh giới ngõ cần hài hòa với công trình kiến trúc chính và với các hàng rào lân cận.

- Cây xanh khuôn viên xây dựng:

+ Diện tích bê tông hóa phần đất không xây dựng công trình phải nhỏ hơn 50%. Khuyến khích trồng cây xanh tạo cảnh quan xung quanh công trình.

+ Khuyến khích tạo các không gian cây xanh phía trước và trên mặt đứng của công trình để tạo không gian sử dụng dễ chịu, thân thiện với môi trường, đồng thời tạo cảnh quan xanh cho các tuyến phố.

đ) Quy định đối với nhà biệt thự:

- Mật độ xây dựng tối đa: Áp dụng theo quy hoạch chi tiết 1/500 được duyệt, các quy định tại khoản 3 điều 8 của Quy chế này và các quy định tại Quy chuẩn xây dựng Việt nam: QCVN 01:2021 Quy hoạch xây dựng. Nhà biệt thự (chỉ áp dụng đối với những lô đất có chiều ngang mặt tiền 15m), mật độ xây dựng tối đa được quy định 50%.

- Tầng cao: Tối đa 3 tầng (không kể tầng hầm, tầng áp mái hoặc mái che cầu thang trên sân thượng).

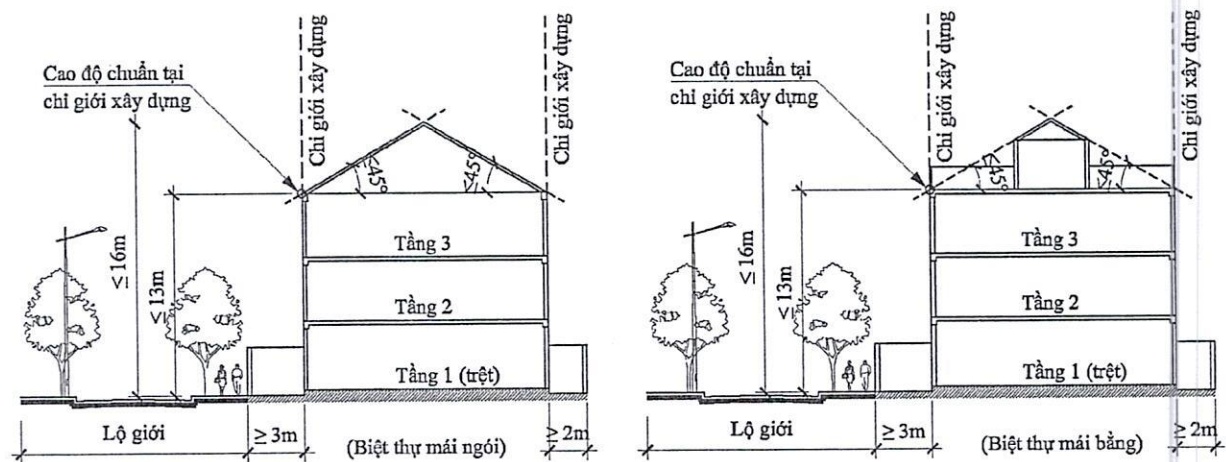
- Chiều cao tối đa:

+ Chiều cao công trình tính đến đỉnh mái: tối đa 16m;

+ Cao độ chuẩn tại chỉ giới xây dựng: tối đa 13m.

Trường hợp công trình biệt thự xây dựng theo hình thức mái ngói, cao độ chuẩn tại chỉ giới xây dựng tính từ cao độ vỉa hè hiện hữu đến vị trí diềm mái công trình;

Trường hợp công trình biệt thự xây dựng theo hình thức mái bằng, cao độ chuẩn tại chỉ giới xây dựng tính từ cao độ vỉa hè hiện hữu đến vị trí sàn sân thượng.



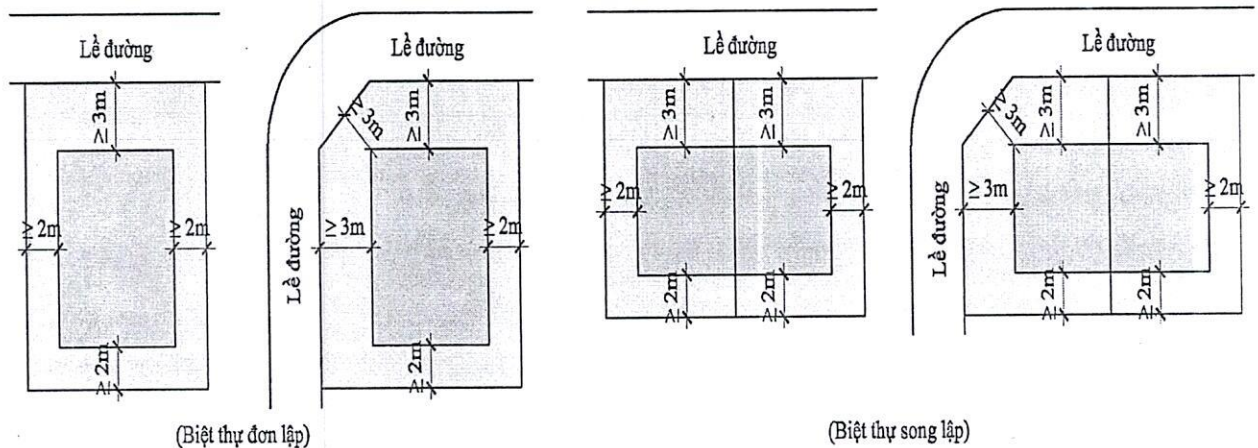
Hình 9. Minh họa tầng cao, chiều cao và mái biệt thự

- Quy định về chỉ giới xây dựng và khoảng lùi biên:

+ Khoảng lùi xây dựng công trình so với ranh lộ giới (hoặc ngõ giới): tuân thủ theo quy hoạch chi tiết 1/500 được duyệt, các quy định tại khoản 3 điều 8, Phụ lục 3 của Quy chế này, các quy định tại Quy chuẩn xây dựng Việt nam:

QCXDVN 01:2021 Quy hoạch xây dựng và cần được xem xét cụ thể đảm bảo thống nhất với các công trình kế cận và không nhỏ hơn 3m.

+ Được phép xây dựng sát 1 bên ranh đất và khoảng lùi xây dựng so với 2 ranh đất còn lại tối thiểu là 2m.



Hình 10. Chỉ giới xây dựng biệt thự

- Độ cao nền xây dựng:

+ Cao độ san nền sân, đường nội bộ khi hoàn thiện phải phù hợp với cao độ vỉa hè và chênh cao không quá 0,2m.

+ Đối với công trình phải tuân thủ khoảng lùi xây dựng, cao độ san nền sân, đường nội bộ khi hoàn thiện phải phù hợp với cao độ vỉa hè và cao độ hoàn thiện nền tầng 1 công trình chênh cao không quá 0,75m.

- Quy định về diện tích lô đất xây dựng:

+ Đối với các khu đô thị mới, tuân thủ quy hoạch chi tiết được duyệt.

+ Đối với trường hợp giải phóng mặt bằng: Không được xây dựng biệt thự đối với những lô đất sau khi trừ khoảng lùi, có chiều ngang mặt tiền nhỏ hơn 9,0m, chiều sâu nhỏ hơn 15,0m trừ một số trường hợp đặc biệt thì phải được Ủy ban nhân dân huyện Quản Bạ xem xét cụ thể.

+ Đối với những khu đất không đủ điều kiện xây dựng nhà ở dạng biệt thự, thì xây dựng theo dạng nhà ở liền kề có sân vườn.

- Về hình thức kiến trúc biệt thự và quy định đối với kiến trúc mái biệt thự: Mái ngói hoặc mái che cầu thang trên sân thượng không vượt quá góc giới hạn 45° bắt đầu từ vị trí cao độ chuẩn tại chỉ giới xây dựng trước và sau của công trình.

- Hàng rào: Thực hiện theo mục 2; Điều 6 quy chế này.

- Cây xanh khuôn viên xây dựng: Diện tích bê tông hóa phần đất không xây dựng công trình phải nhỏ hơn 50%. Khuyến khích trồng cây xanh tạo cảnh quan xung quanh công trình.

- Việc quản lý, sử dụng nhà biệt thự đúng quy chuẩn thực hiện theo Thông tư số 38/2009/TT-BXD ngày 08/12/2009 của Bộ Xây dựng.

e) Quy định đối với nhà vườn:

- Mật độ xây dựng: tối đa là 40%.

- Tầng cao: Tối đa là 2 tầng (không kể tầng áp mái).

- Chiều cao tối đa:

+ Chiều cao công trình tính đến đỉnh mái: tối đa 11m;

+ Cao độ chuẩn tại chỉ giới xây dựng: tối đa 9m.

+ Trường hợp công trình nhà vườn xây dựng theo hình thức mái ngói, cao độ chuẩn tại chỉ giới xây dựng tính từ cao độ vỉa hè hiện hữu đến vị trí diềm mái công trình;

+ Trường hợp công trình nhà vườn xây dựng theo hình thức mái bằng, cao độ chuẩn tại chỉ giới xây dựng tính từ cao độ vỉa hè hiện hữu đến vị trí sân sân thượng.

- Quy định về chỉ giới xây dựng và khoảng lùi biên:

+ Chỉ giới xây dựng: phải tuân thủ theo các quy hoạch được duyệt và lùi tối thiểu 4,0m hoặc các quy định của các cấp có thẩm quyền cho tuyến đường cận kề lô đất.

+ Khoảng lùi biên: Khoảng lùi bên hông tối thiểu 2m, khoảng lùi sau tối thiểu 2m.

- Hình thức kiến trúc:

+ Khuyến khích các hình thức kiến trúc mang nét đặc trưng vùng miền núi, thông thoáng, bố trí hài hòa với cảnh quan đặc trưng của thị trấn Tam Sơn. Nên sử dụng hình thức mái dốc.

+ Không sử dụng các chi tiết trang trí rườm rà, chi tiết mô phỏng kiến trúc cổ điển, phù điêu, tượng, điêu khắc, mái chóp, mái vẩy ngói bên trên các ban công, lô gia, sân thượng của công trình.

+ Công trình phụ: Bố trí sau nhà hoặc có giải pháp che chắn bằng cây xanh, giàn hoa,...

- Hàng rào:

+ Hàng rào cao tối đa 2,6m. Tường rào phía giáp các tuyến đường phải bảo đảm độ rỗng tối thiểu 80%, phần tường đặc cao không quá 0,6m.

+ Màu sắc, vật liệu cần hài hòa với công trình kiến trúc chính và với các hàng rào lân cận. Khuyến khích sử dụng hàng rào bằng cây xanh hoặc không hàng rào.

- Màu sắc:

+ Màu sắc nhà ở phải phù hợp với kiến trúc, cảnh quan của khu vực.

+ Không sử dụng màu phản quang, màu sẫm và màu đậm như đen, đỏ, xanh hay vàng đậm. Chỉ được sử dụng tối đa 03 màu sơn bên ngoài cho một công trình nhà ở.

+ Không sử dụng vật liệu phản quang, vật liệu có màu sắc đậm, sặc sỡ và phải hài hòa với cảnh quan các công trình kế cận. Vật liệu xây dựng của công trình cần phù hợp với phong cách kiến trúc và hài hòa với kiến trúc, cảnh quan của khu vực. Khuyến khích sử dụng vật liệu địa phương.

g) Quy định đối với nhà ở xây dựng tạm, nhà bán kiên cố:

- Đối với nhà ở trong các khu dân cư hiện trạng giữ lại thực hiện theo các quy định tại quy hoạch chi tiết 1/500 các khu dân cư hiện trạng giữ lại được duyệt.

- Đối với nhà tạm, nhà bán kiên cố nằm trong khu đô thị mới có quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 được duyệt và đã có quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền, không được xây dựng mới, sửa chữa làm thay đổi quy mô, kết cấu công trình và diện tích sử dụng; chỉ được sửa chữa nhỏ (như chống dột, thay nền, vách ngăn).

- Đối với nhà trong khu đô thị mới đã có quy hoạch chi tiết được duyệt nhưng chưa triển khai, chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền: Được xem xét cấp Giấy phép xây dựng tạm có thời hạn khi có yêu cầu.

h) Quy định đối với các công trình xây dựng xen cấy vào các công trình cũ:

- Công trình xây cấy mới vào nhà cũ không thuộc các dự án có quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500: Thực hiện theo quy định đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo công trình mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng.

- Đối với công trình nhà dân mới xây cấy vào nhà cũ thuộc các dự án có quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500: thực hiện theo những quy định trong quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 đã được phê duyệt.

- Mọi công trình xây xen khi thi công xây dựng phải có biện pháp che chắn, chống đỡ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các công trình xung quanh.

3. Quy định đối với công trình tôn giáo, tín ngưỡng

a) Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc

- Mật độ xây dựng tối đa: 40%.

- Chiều cao công trình tối đa: 2 tầng.

b) Về xây mới công trình tôn giáo, tín ngưỡng:

- Việc xây mới các công trình tôn giáo tín ngưỡng phải lập hồ sơ xin phép xây dựng gửi đến các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét có ý kiến thống nhất bằng văn bản, đồng thời phải thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng.

- Không gian khu vực tôn giáo tín ngưỡng phải được giữ gìn, phát huy giá trị đặc trưng của không gian, kiến trúc cảnh quan vốn có của khu vực.

- Hình thức kiến trúc, mặt đứng, vật liệu, màu sắc, cổng, tường rào cần thiết kế trang nghiêm và phù hợp với kiến trúc cảnh quan vốn có của khu vực.

4. Quy định đối với công trình an ninh, quốc phòng

a) Được bảo vệ theo các quy định của Pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng, khu quân sự và Nghị định của Chính phủ ban hành Quy chế bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự hoặc các quy định có liên quan khác còn hiệu lực.

b) Kết hợp chặt chẽ giữa yêu cầu bảo vệ công trình với yêu cầu xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội.

c) Chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi xâm phạm an ninh, an toàn công trình.

d) Không làm lộ bí mật, xâm nhập trái phép, phá hoại, làm hư hỏng các trang thiết bị, tài liệu, phương tiện của công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

đ) Không xâm lấn, xây dựng trái phép trong hành lang bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

5. Quy định đối với các công trình di tích văn hóa lịch sử

a) Bảo đảm giữ gìn tối đa các yếu tố nguyên gốc và các giá trị chân xác của di tích về các mặt: vị trí, cấu trúc, chất liệu, kỹ thuật truyền thống, chức năng, nội thất, ngoại thất, cảnh quan liên quan và các yếu tố khác của di tích nhằm bảo vệ và phát huy các giá trị của di tích.

b) Bảo đảm sự hài hòa giữa di tích với môi trường cảnh quan đô thị xung quanh.

c) Bảo đảm phát huy giá trị di tích phục vụ nhu cầu giải trí, văn hóa du lịch của nhân dân nhưng không làm tổn hại đến giá trị của di tích.

d) Việc bảo quản, tu bổ phục hồi các công trình di tích thực hiện theo Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/ 09/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Di sản Văn hóa và Nghị định 166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

6. Quy định đối với công trình tượng đài, công trình kỷ niệm, trang trí đô thị

a) Các công trình tượng đài, tranh hoành tráng được thể hiện phải phù hợp với quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Việc thể hiện tượng đài, tranh hoành tráng yêu cầu phải bảo đảm chất lượng nghệ thuật và chất lượng kỹ thuật.

c) Cấm xây dựng những công trình tượng đài, tranh hoành tráng có nội dung tư tưởng trái với đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng, pháp luật của Nhà nước và đạo đức thuần phong mỹ tục của dân tộc.

d) Những phần kiến trúc cấu thành trong tổng thể công trình tượng đài, tranh hoành tráng như: sân vườn, cây xanh, thảm cỏ, ánh sáng, hệ thống chống sét, cấp thoát nước được quản lý đầu tư, triển khai xây dựng theo trình tự quy định tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ;

đ) Việc quản lý thể hiện phần mỹ thuật tượng đài, tranh hoành tráng mới hoặc được tu bổ, tôn tạo, sửa chữa, thay thế đối với các công trình tượng đài, tranh hoành tráng đã có, kể cả biểu tượng và phần mỹ thuật gắn với đài liệt sỹ, công trình xây dựng; tượng trong khuôn viên, trong vườn với nội dung tư tưởng tôn giáo, tín ngưỡng có ảnh hưởng tới cảnh quan, môi trường, văn hóa xã hội được thực hiện theo Quyết định 3208/VBHN-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quyết định ban hành quy chế quản lý xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng (phần mỹ thuật).

Điều 10. Quy định đối với kiến trúc công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị

1. Đối với đường phố, vỉa hè, vật trang trí

Các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng những thiết bị tiên tiến, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

a) Các công trình giao thông và công trình phụ trợ giao thông trong đô thị phải được thiết kế đồng bộ bảo đảm thuận lợi cho người và phương tiện tham gia giao thông; có hình thức kiến trúc, màu sắc bảo đảm yêu cầu mỹ quan, dễ nhận biết và thể hiện được đặc thù của đô thị đó, phù hợp với các công trình khác có liên quan trong đô thị.

b) Công trình giao thông có quy mô lớn, vị trí quan trọng, ảnh hưởng mỹ quan đô thị (nếu có) khuyến khích tổ chức thi tuyển hoặc tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc theo quy định trước khi lập dự án đầu tư xây dựng.

c) Quy định đối với đường giao thông trong khu mới phát triển: Áp dụng các quy định về giao thông đô thị tại Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng (QCVN 01: 2021/BXD) và Tiêu chuẩn thiết kế đường đô thị TCXDVN 104 : 2007.

d) Đối với đường ngõ trong nhóm nhà ở, khu dân cư hiện hữu, cải tạo lộ giới $\geq 3,6\text{m}$, đường cắt một làn xe không được dài quá 150m và phải đảm bảo điểm quay xe.

đ) Vỉa hè đi bộ dọc theo đường phố mỗi bên đường phải có chiều rộng tối thiểu như quy định dưới đây:

- Đường cấp đô thị, đường phố tiếp xúc với lối vào các trung tâm thương mại, chợ, trung tâm văn hoá: 3,0m; Đường tránh đô thị 5,0m

- Đường cấp khu vực: 3,0m

- Đường phân khu vực: 2,0m

- Đường nhóm nhà ở: không bắt buộc tổ chức thành đường giao thông có vỉa hè nhưng phải có giải pháp đảm bảo an toàn giao thông và trồng cây xanh bóng mát dọc đường.

e) Vĩa hè được sử dụng cho người đi bộ và bố trí các công trình ngầm đô thị. Khi sử dụng ngoài mục đích nêu trên như tập kết vật liệu xây dựng tạm để thi công công trình phải dành tối thiểu 1,5m cho người đi bộ và phải đảm bảo mỹ quan, môi trường đô thị.

g) Đối với các khu vực có nhà dân sinh sống trong khu vực đô thị của thị trấn Tam Sơn sử dụng loại bó vỉa có bề mặt hơi nghiêng với cao độ đỉnh viên bó vỉa cao hơn mép mặt đường xe chạy là 12,5cm. Các phương tiện giao thông có thể vượt qua trong trường hợp cần thiết.

h) Đối với các khu vực không có nhà dân sinh sống trong khu vực đô thị của thị trấn Tam Sơn, sử dụng loại bó vỉa có bề mặt ngoài thẳng đứng, cao độ đỉnh viên bó vỉa cao hơn mép mặt đường xe chạy 30cm.

i) Nghiêm cấm các hành vi tự ý xây dựng hoặc phá bỏ bực bề, bực thềm lên xuống, bó vỉa vỉa hè.

k) Cá nhân có nhu cầu sử dụng tạm vỉa hè cho việc cưới, việc tang phải xin phép UBND thị trấn. Thời gian sử dụng tạm không quá 48 giờ kể từ khi được UBND thị trấn cho phép và chỉ được sử dụng một phần vỉa hè và đảm bảo lối đi tối thiểu cho người đi bộ; tuyệt đối không được lấn xuống lòng đường gây cản trở giao thông.

l) Nghiêm cấm các hành vi cản trở giao thông, làm ảnh hưởng đến mỹ quan đường phố. Cấm dựng lều quán, bày bán hàng hóa, vật tư thiết bị, đỗ xe ô tô và các phương tiện giao thông khác, đặt biển quảng cáo, đá bóng, đá cầu, đốt rác trên vỉa hè, lòng đường làm ảnh hưởng đến hoạt động giao thông và hoạt động công cộng.

m) Nghiêm cấm việc tự ý khoan xẻ, đào đường trái phép, xây bực bề trái phép trên hè phố, lòng đường.

n) Cấm các phương tiện giao thông, kể cả xe thô sơ đi lại trên vỉa hè. Các hành vi làm hư hại mặt vỉa hè, mặt đường, các thiết bị an toàn giao thông. Các phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng khi lưu thông trên đường phố phải có các thiết bị che đậy, không gây bụi hoặc rơi vãi vật liệu ra ngoài.

o) Nghiêm cấm mọi hành vi tự ý đào bới lòng đường, vỉa hè để thi công các công trình. Khi thi công liên quan đến lòng đường, vỉa hè chỉ được tiến hành khi có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền. Trong quá trình thi công, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân phải có các biện pháp để bảo đảm trật tự giao thông, vệ sinh môi trường, phải tổ chức thu dọn trả lại mặt bằng sau khi hoàn thành công việc chậm nhất trong vòng 24 giờ. Khi thi công liên quan đến hệ thống công trình kỹ thuật đô thị do cơ quan nào quản lý phải được sự đồng ý của cơ quan đó.

2. Quy định đối với cây xanh đường phố

a) Cây xanh đường phố phải thiết kế hợp lý để có được tác dụng trang trí, phân cách, chống bụi, chống ồn, phối kết kiến trúc, tạo cảnh quan đường phố, cải tạo vi khí hậu, vệ sinh môi trường, chống nóng, không gây độc hại, nguy hiểm cho khách bộ hành, an toàn cho giao thông và không ảnh hưởng tới các

công trình hạ tầng đô thị (đường dây, đường ống, kết cấu vỉa hè mặt đường), tuân thủ Quyết định số 1762/2011/QĐ-UBND ngày 12/8/2011 của UBND tỉnh Hà Giang về việc ban hành quy định về công tác quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

b) Cây xanh đường phố phải căn cứ phân cấp tầng bậc và tính chất các loại đường mà bố trí cây trồng: (1) hàng trên vỉa hè, (2) hàng trên dải phân cách, (3) hàng rào và cây bụi, (4) kiểu vườn hoa.

c) Mỗi tuyến đường chỉ trồng từ 01 đến 03 loại cây tạo thành chuỗi cây xanh liên tục, hoàn chỉnh; các loại cây không phù hợp sẽ từng bước trồng thay thế; trồng cây mới hoặc thay thế phải đúng chủng loại theo quy hoạch cây xanh đô thị.

d) Cây xanh đường phố phải có đặc tính thân, cành chắc khỏe, rễ ăn sâu và không phá hủy các công trình liên kề, ít rụng lá về mùa đông, phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng, không có độc tố, màu sắc hoa đẹp. Khuyến khích trồng cây, hoa mang bản sắc, phù hợp với khí hậu khu vực như: Đào, anh đào, mơ, mận, sa mộc, đặc biệt trồng trên các trục đường chính, phố đi bộ. Các cây bóng mát lựa chọn có đặc điểm sinh học phù hợp với điều kiện tự nhiên, có tán che mùa hè và có hoa.

đ) Không được trồng cây xanh trên vỉa hè nhỏ hơn 02 m; vỉa hè từ 02 m đến 05m trồng cây thân thẳng, không phát triển cành ngang, chiều cao tối đa 10 m; vỉa hè lớn hơn 05 m trồng cây có chiều cao tối đa là 20 m.

e) Cây xanh khi đưa ra trồng phải bảo đảm chiều cao tối thiểu 02 m, đường kính thân cây tối thiểu 04 cm đối với cây tiểu mộc; chiều cao tối thiểu 03 m, đường kính thân cây tối thiểu 05 cm đối với cây trung mộc và đại mộc.

g) Dải phân cách có bề rộng nhỏ hơn 02 m chỉ trồng cỏ, cây bụi thấp, cây cảnh; dải phân cách có bề rộng từ 02 m trở lên có thể trồng các loại cây thân thẳng có chiều cao, tán lá không gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông; trên chiều dài từ 05 m đến 08 m của dải phân cách giữa đoạn giáp các nút giao thông không được trồng cây xanh che khuất tầm nhìn.

h) Cây xanh phải trồng cách các góc phố 05 m đến 08 m, cách hống cứu hỏa từ 02 m đến 03 m; cách cột đèn chiếu sáng và nắp hố ga từ 01m đến 02 m; cách mạng lưới đường dây, đường ống kỹ thuật từ 01 m đến 02 m; vị trí trồng cây không nằm chính diện mặt nhà ở hoặc giữa cổng ra vào, nên bố trí nằm ở khoảng trước ranh giới hai nhà mặt phố và bảo đảm hành lang an toàn lưới điện cao áp.

i) Ô đất trồng cây xanh trên hè phố có kích thước hình vuông hoặc hình tròn; lớp bo xung quanh gốc có cao độ lớn hơn cao độ vỉa hè từ 05 cm đến 10 cm và có thiết kế thoát nước thuận tiện cho việc chăm sóc cây.

3. Quy định đối với các công viên trong đô thị

a) Hệ thống các khu cây xanh đô thị trên địa bàn đô thị

- Không gian xanh thị trấn gồm các công viên cây xanh với quy mô và cấp độ khác nhau, các mảng cây xanh cảnh quan dọc không gian mặt nước, khoảng cách ly tuyến điện và cây xanh trên các trục giao thông. Toàn bộ các yếu tố trên hình thành một hệ thống không gian xanh hoàn chỉnh cho toàn thị trấn. Quản lý, chăm sóc cây xanh tuân thủ Quyết định số 1762/2011/QĐ-UBND ngày 12/8/2011 của UBND tỉnh Hà Giang về việc ban hành quy định về công tác quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

- Công viên cây xanh công cộng:

+ Phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, giải trí của người dân bao gồm công viên, vườn hoa. Cây xanh đô thị rất có tác dụng điều hòa vi khí hậu, cải thiện môi trường sống, làm không khí mát mẻ trong lành và có tác dụng làm đẹp đô thị.

+ Hệ thống cây xanh đô thị được tổ chức theo các tuyến đường, đảo giao thông, vườn hoa trong khu đô thị hiện hữu.

+ Các khu vườn hoa còn được bố trí tại trung tâm các khu ở và xen lẫn khu dân cư.

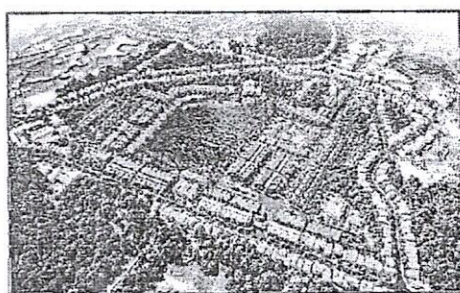
+ Ngoài ra, cặp theo các tuyến tránh QL4C và đường nối tuyến tránh với tuyến trong đô thị bố trí các mảng cây xanh cách ly với khu ở.

- Tổ chức mạng lưới công viên cây xanh đảm bảo tiêu thoát nước và cảnh quan.

- Diện tích, tầng cao và mật độ xây dựng trong các công viên cây xanh thuộc đô thị thị trấn Tam Sơn được quy định như sau:

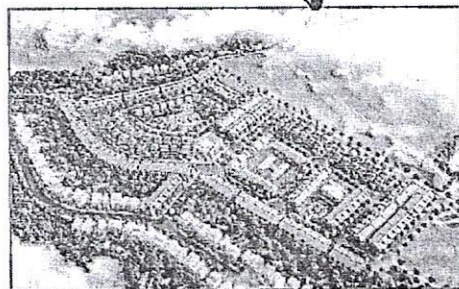
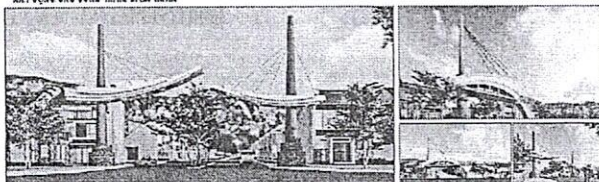
+ Các công trình xây dựng giới hạn tầng cao 1 tầng theo kiến trúc truyền thống.

+ Mật độ xây dựng 5-10%, hệ số sử dụng đất 0,05-0,1.

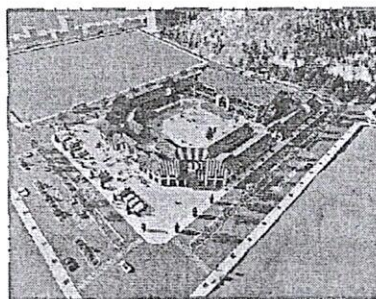


SƠ ĐỒ PHÂN VÙNG CẢNH QUAN

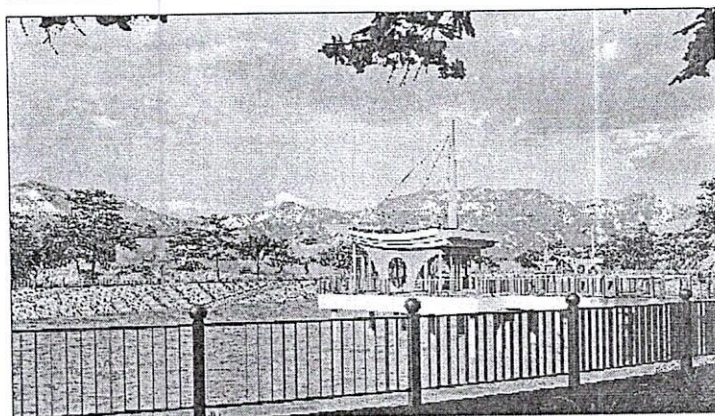
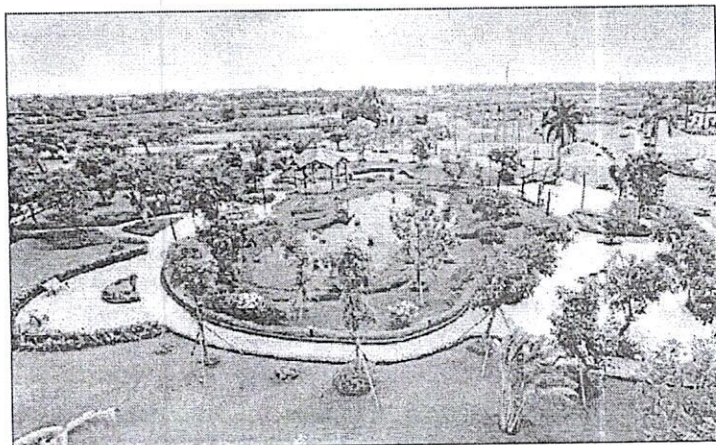
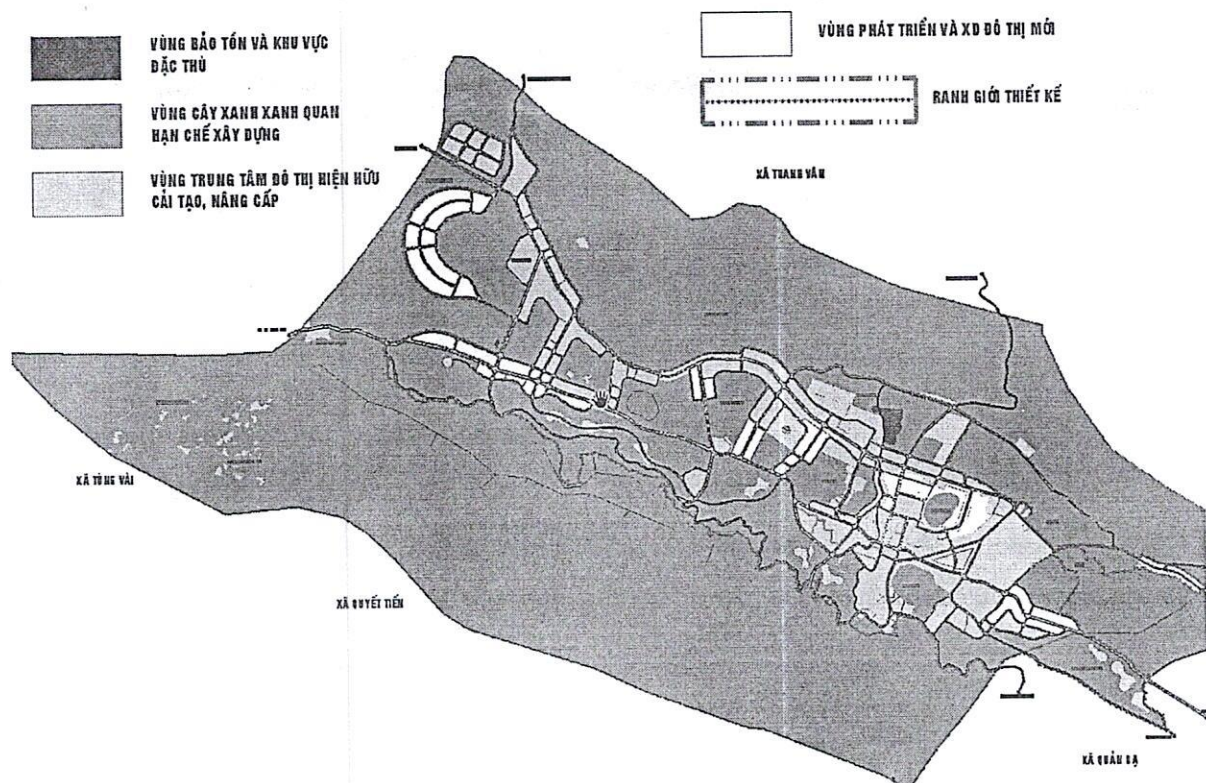
xây dựng các công trình kiến trúc



KHU VỰC XÂY DỰNG MỚI



SƠ ĐỒ PHÂN VÙNG CẢNH QUAN



CHUỖI CÔNG VIÊN CÂY XANH - MẶT NƯỚC CẢNH QUAN

Phát triển các công viên tập trung có sự kết nối
Phát triển các không gian xanh, sân chơi cộng đồng trong lòng các khu đô thị, khu nhà ở mới, các nhóm ở

Hình 11. Sơ đồ phân vùng cảnh quan cây xanh đô thị

b) Các quy định cụ thể

- Trồng cây trong công viên phải tuân thủ theo quy hoạch cây xanh đô thị. Khuyến khích trồng cây xanh theo chuyên đề loại cây theo từng tuyến đường, tạo được bản sắc riêng không gian khu vực và bảo đảm các điều kiện sau:

+ Cây thân gỗ: Trồng các loại cây thân thẳng, không phân nhánh ngang, chiều cao từ 10 m đến 30 m.

+ Cây bụi: Trồng các loại cây để tạo hình như Sa mộc, Tùng, Bách, Thông.

+ Cây có hoa: Trồng các loại cây có sức sống khỏe, không tốn nhiều công chăm sóc, có hoa quanh năm và có lá đẹp. Các loại cây trồng không được gây độc hại với môi trường và làm ảnh hưởng đến sức khỏe của con người như Đào; Mận; Bạc Hà; Tam giác mạch.

- Khuyến khích các cơ quan, đơn vị, hộ gia đình, cá nhân thực hiện việc xã hội hóa trồng, chăm sóc cây xanh đô thị.

- Những hoạt động không được phép:

+ Lấn chiếm, chiếm dụng, xây dựng, cư trú, buôn bán, kinh doanh trái phép trong công viên cây xanh đô thị.

+ Làm hư hỏng cây xanh, công trình kiến trúc và công trình kỹ thuật hạ tầng trong công viên.

+ Các hành vi làm mất mỹ quan, trật tự trong công viên.

+ Các hành vi khác vi phạm pháp luật và nội quy bảo vệ công viên.

c) Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc khác trong khu công viên cây xanh theo quy hoạch chi tiết 1/500 được duyệt và các quy định tại Quy chuẩn xây dựng Việt nam: QCVN 01:2021 Quy hoạch xây dựng.

4. Công trình đường dây đường ống hạ tầng kỹ thuật

a) Đối với các công trình giao thông và khu đô thị mới:

- Chủ đầu tư các khu đô thị mới, khu nhà ở mới và các tuyến đường phố mới xây dựng hoặc cải tạo, mở rộng có trách nhiệm đầu tư xây dựng các công trình công, bể kỹ thuật hoặc hào, tuy nèn kỹ thuật để bố trí, lắp đặt các đường dây và đường ống kỹ thuật theo quy hoạch được duyệt.

- Trong quá trình thiết kế các tuyến đường dây, đường ống, cần bảo đảm phối hợp chặt chẽ với các nội dung thiết kế cây xanh đô thị và cảnh quan đô thị trên tuyến đường và khu vực xung quanh một cách đồng bộ.

b) Đối với các khu đô thị cũ, đô thị cải tạo:

- Khi tiến hành xây dựng mới hoặc cải tạo mở rộng các trục đường cấp đô thị theo quy hoạch (đủ quy mô theo lộ giới quy hoạch) thì chủ đầu tư thực hiện dự án phải có trách nhiệm thực hiện hạ ngầm các đường dây đường ống hạ tầng kỹ thuật bằng việc xây dựng các công trình công, bể kỹ thuật hoặc hào, tuy nèn kỹ thuật để bố trí, lắp đặt các đường dây và đường ống kỹ thuật.

- Các tổ chức và cá nhân tham gia đầu tư xây dựng các công trình công, bề kỹ thuật hoặc hào, tuy nen kỹ thuật để bố trí, lắp đặt các đường dây và đường ống kỹ thuật được Nhà nước khuyến khích, hỗ trợ và ưu đãi đầu tư theo các quy định của pháp luật hiện hành.

c) Quy định về cảnh quan đô thị:

- Trong phạm vi hành lang an toàn, hành lang cách ly các công trình hạ tầng kỹ thuật, tận dụng tổ chức cây xanh, thảm cỏ, bồn hoa, biểu tượng nhỏ để bổ sung cho cảnh quan đô thị, cải thiện môi trường đô thị. Không tổ chức quảng trường, sân chơi. Các công trình xây dựng phải bảo đảm an toàn theo quy định của pháp luật.

- Nghiêm cấm quảng cáo trên các công trình và trong phạm vi hành lang bảo vệ các tuyến đường dây, đường ống hạ tầng kỹ thuật.

5. Các điểm, bãi đỗ xe

a) Trong các khu đô thị mới, đơn vị ở và nhóm nhà ở phải dành đất bố trí chỗ để xe, ga-ra. Trong khu công nghiệp, kho tàng phải bố trí bãi đỗ xe, ga-ra có xưởng sửa chữa.

b) Bãi đỗ xe, chỗ hàng hóa phải bố trí gần chợ, các trung tâm thương mại và các công trình khác có yêu cầu vận chuyển lớn.

c) Trong các khu hiện hữu, cải tạo, cho phép bố trí bãi đỗ xe ô-tô con ở những đường phố cấm xe qua lại và ở đường phố có chiều rộng phần xe chạy lớn hơn yêu cầu cần thiết. Bề rộng dải đỗ xe, nếu đỗ dọc theo phần xe chạy phải đảm bảo từ 3m, nếu đậu xe theo góc từ 45^0 - 60^0 phải đảm bảo từ 6m.

d) Tất cả các xe ô tô, xe mô tô, xe máy chuyên dùng khác phải đỗ đúng nơi quy định và các loại xe không được đỗ qua đê trên lòng lề đường gây cản trở giao thông.

đ) Bãi đỗ xe phải cách ly khỏi đường, phố. Trên các đường dẫn vào phải tính tới các yếu tố tăng giảm tốc. Trên đường chính phải cấm các biển chỉ dẫn, bố trí vạch sơn phân làn chuyển hướng. Trong khu vực bãi đỗ xe phải đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường. Cổng ra, vào bãi đỗ xe phải được bố trí bảo đảm an toàn giao thông và không gây ùn tắc giao thông.

e) Bãi đỗ xe công cộng phải bố trí gần các khu trung tâm thương mại, dịch vụ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí, bảo đảm khoảng cách đi bộ không vượt quá 500m; phải được kết nối liên thông với mạng lưới đường phố.

g) Quy hoạch, xây dựng, cải tạo, nâng cấp, quản lý, khai thác bến xe được thực hiện theo Thông tư số 24/2010/TT-BGTVT ngày 24/2010/TT-BGTVT ngày 31/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ; quản lý, kinh doanh dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; Thông tư số 49/2012/TT-BGTVT ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bến xe khách; Quyết định số 871/QĐ-UBND ngày 17/5/2017 của UBND tỉnh Hà Giang về việc Phê duyệt quy hoạch

hệ thống bến xe và mạng lưới tuyến vận tải hành khách tỉnh Hà Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và các văn bản pháp lý khác có liên quan.

6. Quy định về an toàn giao thông đô thị

a) Tầm nhìn: Công trình xây dựng, cây xanh không được làm hạn chế tầm nhìn và che khuất các biển báo hiệu, tín hiệu điều khiển giao thông.

b) Các công trình công cộng có đông người ra vào, chờ đợi, các công trình trên hè phố như ki-ốt, bến chờ phương tiện giao thông công cộng, biển quảng cáo, cây xanh phải không được làm ảnh hưởng tới sự thông suốt và an toàn của giao thông.

c) Góc vát tại các nơi đường giao nhau phải đảm bảo tầm nhìn an toàn khi lưu thông trên đường phố, tại các ngã đường giao nhau, tối thiểu là 2m.

d) Hành lang bảo vệ các công trình giao thông đối ngoại được xác định theo Nghị định 100/2013/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

7. Quy định đối với công trình cấp, thoát nước, vệ sinh đô thị

a) Công trình thoát nước

- Quy định chung:

+ Xây dựng hệ thống thoát nước mưa, nước thải đô thị phải tuân theo quy hoạch hệ thống thoát nước đô thị đã được phê duyệt và tiêu chuẩn thoát nước hiện hành.

+ Mạng lưới thoát nước phải đảm bảo khoảng cách từ mặt ngoài ống tới các công trình và hệ thống kỹ thuật khác, tạo điều kiện cho thi công, sửa chữa. Phải tận dụng tới mức tối đa điều kiện địa hình để xây dựng hệ thống tự chảy.

+ Hệ thống thoát nước mưa đô thị phải đảm bảo: Thu gom nước mưa trên toàn diện tích đô thị; thoát nước mưa một cách nhanh chóng, tránh bị ngập úng.

+ Hệ thống thoát nước thải đô thị phải đảm bảo: Thu gom nước thải từ nơi phát sinh; dẫn, vận chuyển nước thải đến các công trình xử lý, khử trùng; xử lý nước thải đạt quy chuẩn môi trường trước khi xả ra nguồn tiếp nhận; xử lý, tái sử dụng cặn, các chất chứa trong nước thải và cặn; đảm bảo thoát tất cả các loại nước thải một cách nhanh chóng khỏi phạm vi đô thị.

- Quy định xả nước thải:

+ Nước thải công nghiệp được xử lý sơ bộ tại từng xưởng hoặc Cơ sở sau đó đưa về các trạm xử lý nước thải tập trung để xử lý, trước khi xả vào các nguồn nước mặt hoặc cống đô thị.

+ Nước thải sinh hoạt từ các khu vệ sinh trong nhà ở, nhà công cộng, phải được xử lý qua bể tự hoại xây dựng đúng quy cách trước khi xả vào cống nước thải đô thị. Nếu xả vào cống thoát nước mưa, phải xử lý riêng đạt yêu cầu môi trường.

+ Nước thải bệnh viện:

Nước thải sinh hoạt của bệnh nhân, của cán bộ công nhân viên y tế phải được xử lý qua bể tự hoại xây dựng đúng quy cách, trước khi xả vào cống nước thải đô thị. Nếu xả vào cống nước mưa phải xử lý riêng đạt yêu cầu môi trường.

Nước thải y tế nguy hại phải được xử lý riêng qua hệ thống xử lý, đạt tiêu chuẩn môi trường trước khi xả ra cống thoát nước thải đô thị.

Vị trí điểm xả nước thải phải được xác định dựa trên các tính toán tác động môi trường.

- Quy định thu gom nước thải:

+ Nước thải sinh hoạt và nước thải khu công nghệ phải được thu gom triệt để.

+ Nước thải công nghệ cao phải được phân loại (nước nhiễm bẩn, không nhiễm bẩn, nước độc hại) trước khi thu gom và có giải pháp xử lý riêng.

- Quy định về xử lý nước thải:

+ Nước thải sinh hoạt đô thị, khu công nghệ cao được thu gom và xử lý riêng, đảm bảo các quy định hiện hành về môi trường.

- Quy định về xử lý bùn thải:

+ Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải phải được thu gom, vận chuyển bằng xe chuyên dụng đến các cơ sở xử lý chất thải rắn để xử lý.

+ Bùn thải có chứa các chất nguy hại từ hệ thống xử lý nước thải phải được thu gom, vận chuyển riêng bằng và xử lý theo quy định hiện hành của pháp luật về quản lý chất thải nguy hại.

- Các yêu cầu kỹ thuật đường ống:

+ Các yêu cầu về kỹ thuật đường ống tuân thủ theo các quy định quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật thoát nước đô thị.

b) Công trình cấp nước đô thị

- Quy định chung:

+ Hệ thống cấp nước cho đô thị phải tuân thủ quy hoạch quy hoạch đô thị được duyệt và các tiêu chuẩn về cấp nước đô thị; đảm bảo việc bảo vệ và sử dụng tổng hợp các nguồn nước. Đối với các khu hiện hữu sử dụng mạng lưới cấp nước hiện có.

+ Khi cải tạo, mở rộng hệ thống cấp nước, phải đánh giá về kỹ thuật, kinh tế và điều kiện vệ sinh của các công trình cấp nước hiện có và dự kiến khả năng sử dụng tiếp. Phải xét đến khả năng sử dụng đường ống, mạng lưới và công trình theo từng đợt xây dựng.

+ Chất lượng nước cấp cho ăn uống và sinh hoạt phải đảm bảo yêu cầu của quy chuẩn nước cấp sinh hoạt. Hoá chất, vật liệu, thiết bị trong xử lý, vận chuyển và dự trữ nước ăn uống không được ảnh hưởng xấu đến chất lượng nước và sức khoẻ của con người.

- Nguồn nước:

+ Lựa chọn để khai thác nguồn nước khác phải được sự cho phép của cơ quan Nhà nước quản lý nguồn nước, các trình khai thác nước, chất lượng nước phải đảm bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn về cấp nước đô thị.

- Các quy định đối với đường ống cấp nước:

+ Lắp đặt đường ống cấp nước phải đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn cấp nước đô thị. Khi có sự cố trên một ống nào đó của đường ống dẫn thì lưu lượng nước chảy qua vẫn đảm bảo tối thiểu 70% lượng nước sinh hoạt ngoài ra phải dự phòng lượng nước chữa cháy, trong trường hợp mạng lưới đường ống không đảm bảo lưu lượng nước cho chữa cháy thì phải có bể dự trữ nước cho chữa cháy.

+ Đường kính tối thiểu của mạng lưới cấp nước sinh hoạt kết hợp với chữa cháy trong các khu dân cư phải là 100mm.

+ Độ sâu chôn ống dưới đất phải được xác định theo tải trọng bên ngoài, độ bền của ống, ảnh hưởng của nhiệt độ bên ngoài và các điều kiện khác, trong trường hợp thông thường thì đối với đường kính ống đến 300mm chôn sâu không nhỏ hơn 0,7m tính từ mặt đất đến đỉnh ống, đối với đường kính ống lớn hơn 300mm chôn sâu không nhỏ hơn 1m tính từ mặt đất đến đỉnh ống.

+ Đường ống cấp nước phải đặt song song với đường phố và có thể đặt ở mép đường hay phạm vi vỉa hè. Khoảng cách nhỏ nhất theo mặt bằng từ mặt ngoài ống đến các công trình và các đường ống khác xung quanh, phải xác định tùy theo đường kính ống, tình hình địa chất, đặc điểm công trình, đặc điểm công trình và không nhỏ hơn: đến mép đường hay chân mái dốc đường ô tô là 1,5m; đến đường dây điện thoại là 0,5m; đến đường dây điện cao thế là 1,0m; đến mặt ngoài ống thoát nước mưa, ống cấp nhiệt và ống dẫn sản phẩm 1,0m; đến cột điện cao thế 3,0m.

+ Khi ống cấp nước sinh hoạt đặt song song với ống thoát nước bản và ở cùng một độ sâu thì khoảng cách theo mặt bằng giữa hai thành ống không được nhỏ hơn 1,0m với đường kính ống tới 200mm và không được nhỏ hơn 1,5m với đường kính ống lớn hơn 200mm. Cùng với điều kiện trên nhưng ống cấp nước nằm dưới ống thoát nước bản thì khoảng cách này cần phải tăng lên tùy theo sự khác nhau về độ sâu đặt ống mà quyết định.

+ Khi ống cấp nước giao nhau hoặc giao nhau với đường ống khác thì khoảng cách theo phương đứng không nhỏ hơn 0,2m. Trường hợp ống cấp nước sinh hoạt đi ngang qua ống thoát nước, ống dẫn các dung dịch có mùi hôi thì ống cấp nước phải đặt cao hơn các ống khác tối thiểu 0,4m. Nếu ống cấp nước nằm dưới ống thoát nước thải thì ống nước phải có ống bao bọc ngoài, chiều dài của ống bao kể từ chỗ giao nhau không nhỏ hơn 3m về mỗi phía nếu đặt ống trong đất sét và không nhỏ hơn 10m nếu đặt ống trong đất thấm, còn ống thoát nước phải dùng ống gang. Nếu ống cấp nước giao nhau với đường dây cáp điện, dây điện thoại thì khoảng cách từ giữa chúng theo phương đứng không nhỏ hơn 0,5m.